

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN
NOMOR 026/MLG/SPK-RLS-RS/VII/2024

1. PT Prodia Widyahusada Tbk (PRODIA)

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 150, Jakarta, Indonesia.

Diwakili secara sah oleh :

Nama : Antonius Erbano, S.Si., Apt.

Jabatan : Regional Head East Java Batara

yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 500/SK-BnM/EJB/2023 tanggal 29 Desember 2023, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk.

2. PT DISA PRIMA MEDIKA (PELANGGAN)

Sebuah Perseroan terbatas, fasilitas layanan kesehatan yang lebih dikenal dengan “Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo”, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Banjararum Selatan no.3 Kel. Mondoroko Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Diwakili secara sah oleh :

Nama : dr. Sefrina Trisadi.Sp.DVE

Jabatan : Direktur

yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 6 tanggal 17 (tujuh Belas) juli 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yudo Sigit Riswanto, SH, Kota Malang, bertindak untuk dan atas nama PT. DISA PRIMA MEDIKA.

3. NPWP PELANGGAN

2 1 . 1 3 7 . 0 7 2 . 1 - 6 5 7 . 0 0 0

Nama : PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat Terdaftar : Jalan Banjararum Selatan no.3 Kel. Mondoroko Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAAN

PRODIA DAN PELANGGAN sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PELANGGAN menunjuk PRODIA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*.

5. JENIS DAN HARGA PEMERIKSAAN

a. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut: Lampiran 1

b. PRODIA akan memberikan keringanan biaya sebesar 10 % untuk setiap Pemeriksaan yang diminta kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang, Pemeriksaan Biomolekular, Pemeriksaan G6PD Neonatus, TS Progesterone Neonatus, Pemeriksaan terkait Covid-19, dan Pemeriksaan Rujukan.

Commented [HM1]: Mohon arahnya terkait permohonan diskon dari Prodia sebesar 10% untuk setiap item pemeriksaan.

6. WAKTU PELAYANAN PEMERIKSAAN

Senin s/d Jumat	Pukul 06.30 – 21.00
Sabtu	Pukul 06.30 – 17.00

7. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas Biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada PRODIA secara:

Tunai pada saat pemeriksaan

v Tagihan

Dalam hal pembayaran dilakukan secara Tagihan maka PELANGGAN wajib melakukan pembayaran ke rekening *Virtual Account* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan berupa softcopy diterima oleh PELANGGAN ke rekening sebagai berikut:

Bank : Bank Central Asia
Cabang : Malang
No. Rekening *Virtual Account* : 011.312.19.44
Pemilik Rekening : PT Prodia Widyahusada

Dalam hal PELANGGAN tidak melakukan pembayaran sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, PRODIA berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

8. JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerjasama

36

 bulan

03

 tahun

berlaku sejak tanggal 12 juni Juni 2025 sampai dengan 11 Juni 2028.

Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

9. KONTAK PERSON

PRODIA			
Marketing		Finance	
Nama	Elvi Andriani	Nama	Reni indrianti
Jabatan	LISE	Jabatan	BFS
Telepon	0341-566444	Telepon	
Faksimil	0341-566644	Faksimil	0341-566644
Email	malang.pms@prodia.co.id	Email	malang.keu@prodia.co.id
PELANGGAN			
Laboratorium RSPH Malang		Laboratorium RSPH Sukorejo	
Nama	Yoga Eka Ramadani A. AMd.AK	Nama	Elza Safrina Ulfa, Amd, AK
Jabatan	Kepala Ruang Laboratorium	Jabatan	Kepala Ruang Laboratorium
Telepon	0341-458679 ext 104	Telepon	0343-6745 000 ext 132
Faksimil		Faksimil	
Email	labrsph@gmail.com	Email	penunjangrsphsukorejo@gmail.com

10. LAIN-LAIN

- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- b. Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PRODIA dan layanan yang akan PRODIA berikan kepada PELANGGAN.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A) sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PRODIA	PELANGGAN
Nama : Antonius Erbano, S.Si., Apt Jabatan : Regional Head East Java & Batara Tanggal : 12 Juni 2025	Nama : dr. Sefrina Trisadi.Sp.DVE Jabatan : Direktur Tanggal : 12 Juni 2025

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin

Rujukan Sampel

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan** atau **Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain, baik itu pemeriksaan Laboratorium maupun pemeriksaan Non Laboratorium.
3. **Laboratorium Medis Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
4. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
5. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
6. **Surat Pengantar** adalah surat yang digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan, sebagaimana contoh terlampir pada **Lampiran 3**.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Cabang Pihak Pertama** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada uraian **Lampiran 2**.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.

Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA, sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA. Khusus untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa Prodia selaku fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia sampel pemeriksaan Pasien berdasarkan Form Permintaan Pemeriksaan (FPP) Prodia atau surat rujukan pemeriksaan jenis lainnya. Berdasarkan peraturan yang ada Pelanggan diwajibkan memberikan penjelasan yang lengkap dan memperoleh persetujuan dari pasien/Orang Tua/Wali Pasien mengenai sampel pemeriksaan yang akan dilakukan di Prodia. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia sebagaimana dimaksud pada **Lampiran 2**. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pelanggan kepada Prodia harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat Prodia. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh Pelanggan kepada Prodia harus dilengkapi dengan data lengkap antara lain:

1. Identitas Pasien: Nama, Jenis Kelamin, Umur;
2. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium;
3. Jenis pemeriksaan;
4. Tanggal dan Jam pengambilan bahan pemeriksaan;
5. Kondisi pasien pada saat bahan pemeriksaan diambil (misal: puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
6. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll).

2

Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Prodia dari Pelanggan tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Prodia berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini Pihak Kedua akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, secara tertulis
- b. menolak bahan pemeriksaan, apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Medis Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di Laboratorium Medis Prodia sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4** dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien berupa *softcopy* melalui Hasil Online dan/atau berupa *hardcopy* jika diperlukan. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh Prodia maupun Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Prodia. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail atau sarana komunikasi lainnya dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tetap menjaga kerahasiaan data pasien. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Para Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data termasuk namun tidak terbatas pada identitas Pelanggan dan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"), sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan data pribadi. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Informasi Rahasia melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di prodia sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan

Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran. Prodia akan membuat tagihan dengan ketentuan:

Prodia akan mengirimkan tagihan dalam bentuk softcopy, melalui media komunikasi email, dan dalam bentuk dokumen tercetak yang akan dikirimkan melalui kurir dan/atau jasa pengiriman lainnya.

Pelanggan akan melakukan pembayaran dengan mencantumkan nomor *invoice* pada kolom berita dalam waktu selambat-lambatnya sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran sebagaimana ditaur pada Pasal 7 Perjanjian terhitung sejak tanggal tagihan berupa *softcopy* diterima oleh Pelanggan dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

Dalam hal Pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran diatas, Prodia akan mengirimkan Surat Peringatan (*Warning Letter*) kepada Pelanggan pada hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.

Dalam hal Pelanggan setelah mendapatkan Warning Letter dari Prodia belum juga melakukan pembayaran sampai dengan 14 (empat belas) hari Kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Prodia berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien

Pajak

Pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya dengan tegas dalam Perjanjian ini

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Prodia;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS dan/atau NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia.

Para Pihak menyatakan dan menjamin akan mematuhi semua aturan yang berlaku dari waktu ke waktu, dan persyaratan, peraturan, regulasi, panduan, dan kode etik praktik dari semua otoritas pengatur atau pihak yang berwenang yang memiliki yurisdiksi atas Pihak atau layanan pemeriksaan sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini, namun tidak terbatas pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta syarat dan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Force Majeure

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan), kebakaran, huru-hara dan kecurian eksternal kecuali yang dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian ini.
2. Kondisi sebagaimana disebutkan dibawah ini tidak termasuk dalam kategori *Force Majeure*, yakni ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti Perubahan Geopolitik, Perang, Wabah atau Pandemi, *Merger* atau Akuisisi *Principal*, Gangguan *Cyber* yang berdampak pemenuhan prestasi namun dapat dimitigasi oleh Para Pihak.
3. Pihak yang mendalilkan *Force Majeure* harus melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian dan disamping itu juga wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
4. Pihak yang mendalilkan klaim *Force Majeure* harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *Force Majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim *Force Majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya yang dituangkan dalam Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang dan dasar hukum yang menguatkan hal tersebut.

5. Pihak yang mendalilkan klaim *Force Majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut, dimana pada saat pengajuan klaim *Force Majeure* pihak yang mendalilkan atau pihak yang merasa dirugikan dapat menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, *milestone* kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (*delivery time*). Kesepakatan Para Pihak akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Komitmen Anti Korupsi Dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:

a. Praktik Korupsi:

Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial.

b. Praktik Kecurangan:

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak menjamin bahwa seluruh pejabat, pegawai, mitra kerja masing-masing Pihak, melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagi Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran dikeluarkan dari tugasnya dan harus diganti dengan yang baru oleh Pihak yang melakukan pelanggaran, selambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal pernyataan diketemukannya bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari suatu Pihak;
- b. Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengembalikan dan/atau memulihkan kerugian Pihak yang dirugikan;
- c. Apabila terbukti bahwa pelanggaran dimaksud dilakukan secara sistematis maka pihak yang dirugikan berhak melakukan pemutusan kerjasama atas perjanjian ini, dimana konsekuensi atas pemutusan tersebut dibebankan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Para Pihak akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

df

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian, antara lain:

Lampiran 1

Jenis dan/atau Harga Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Non Laboratorium

Lampiran 2

Cabang-Cabang Pihak Pertama

Lampiran 3

Contoh Surat Pengantar

Lampiran 4

Contoh Format Hasil Pemeriksaan Pihak Pertama

Lampiran 5

Copy NPWP Pelanggan

Lampiran 1

Jenis dan/atau Harga Pemeriksaan Laboratorium dan/atau Pemeriksaan Non Laboratorium

Tarif yang diberlakukan oleh Prodia

Lampiran 2

Cabang-Cabang Pihak Pertama

Laboratorium Prodia Cabang Malang

Jl. Jakarta no 60 Sumbersari, Lowokwaru
Malang 65145

Lampiran 3
Contoh Surat Pengantar



Untuk Diagnosis Lebih Baik
Dengan Layanan Sepenuh Hati



No. Lab. :

Dokter :

Alamat :

Telepon :

Tanggal:

Nomor ID :

Nama Pasien :

Alamat :

Telepon :

Tgl. Lahir :

Lk./Pr.

Diagnosa/Keterangan Klinik :

Tanda Tangan Dr. Pengirim :

☐ Hasil Dikirim ke Dokter

☐ Hasil Diserahkan ke Pasien

Pemeriksaan yang diminta harap diberi tanda ☒

(#) Untuk persiapan pemeriksaan hubungi petugas laboratorium

(!) Harap mengisi Formulir Permintaan Pemeriksaan TDM

(**) Khusus bagi pasien yang telah memeriksa HCV-RNA (Real Time PCR) 1 bulan sebelumnya (dengan hasil HCV-RNA > 2X10³ IU/ml)

(*) Puasa 12 jam

(*) Urine 24 jam

HEMATOLOGI	KIMIA	ELEKTROLIT-GAS DARAH	INFEKSI LAIN	REPRODUKSI-GESTASI
Lengkap	HATI	Na, K, Cl	Anti-Dengue IgG & IgM	LH (#)
Hematologi Rutin / CBC	GOT	Kalium	Dengue NS1 Antigen	Anti Mullerian Hormon (AMH)
(Hemoglobin, Leukosit,	GPT	Kalium Urine	Anti-Cikungunya IgM	FSH (#)
Trombosit, Entroosit, He-	Gamma GT	Natrium	Widal	Prolactin (#)
matokrit, Nilai-nilai MC)	Fosfatase Alkali	Natrium Urine	Anti-Salmonella typhi IgM	Progesteron
Hematologi Lengkap (CBC,	CHE	Chlorida	Anti-EBV VCA IgG	17-OH Progesteron
LED, Hitung Jenis Leukosit)	Bilirubin Total	Chlorida Urine	Anti-EBV VCA IgM	Estradiol
Golongan Darah A,B,O dan Rh	Bilirubin Direk	Calcium	Anti-EBV EA IgG	Free Estriol (uE3)
Hemoglobin	Protein Total	Calcium Urine	Anti-EBV EA IgM	h-hCG
LED	Albumin	Calcium Ion	Anti-Strepto A	ms AFP (Maternal Serum)
	Prealbumin	Fosfor Anorganik	Anti-Mycoplasma IgG	Testosterone
		Fosfor Anorganik Urine	Anti-Mycoplasma IgM	SHBG
ANEMIA	DIABETES	Magnesium	Rotavirus Antigen	Free Testosterone Index
Hematologi Rutin +	Glukosa Puasa (*)	Bikarbonat	Anti-Amoeba	Free Testosterone
Retikulosit (Otomatis)	Glukosa 2 Jam PP	Analisis Gas Darah	HpSA	DHEA-S
Retikulosit	Glukosa Sewaktu	ANTIOKSIDAN	Anti-H. Pylori IgG	Tes Kehamilan
Besi	TTGO (*)	Status Antioksidan Total	Anti-Leptospira	Khusus untuk pemeriksaan hormon
TIBC	HbA1c (A1c)	GPx	Malaria (mikroskopik)	LH, FSH, Progesteron, Estradiol,
Ferritin	Fruktosamin	PROTEIN	Microfilaria (mikroskopik)	Free Estriol
Transferrin	Insulin (*)	v1-Antitrypsin	Anti-HIV	Tanggal hari Pertama Haid Terakhir
Vitamin B12	Insulin Antibody	v1-Acid Glycoprotein	HIV-Western Biot	
Asam Folat (*)	C-peptide (*)	Ceruloplasmin	Anti-Chlamydia Pneumonia IgG	HORMON LAIN
Gambaran Darah Tepi	ICA, Complement Fixing	v2-Macroglobulin		Cortisol (#)
Gambaran Sumsum Tulang	Anti-GAD	IgA	REMATIK	Cortisol-free (#)
FAAL HEMOSTASIS	LEMAK	IgG	ASTO	Calcitonin
Waktu Perdarahan	Cholesterol Total	IgM	RF	PTH Intact (*)
Waktu Pembekuan	Cholesterol LDL Direk	hs-CRP	CRP Kualitatif	IGF-1
Waktu Protrombin	Cholesterol HDL	Protein Electrophoresis	Anti-CCP IgG	Growth Hormone
Thrombositik Oaren	Trigliserida (*)	Agarose Gel Electrophoresis	HLA-B27	Gastrin (*)
Waktu Trombin	Apo A1 (*)	Capillary Electrophoresis	ANA (IF) & ANA Profile	5-HIAA (*)
APTT	Apo B (*)	Immunotyping	ANA (IF)	PANEL CHECK-UP
Fibrinogen	Small-Dense LDL (*)	Imunofiksasi	ANCA	KESEHATAN
D-Dimer	Lp(a) (*)	SEPSIS	ASMA (SMA)	Uj. Saring Neonatus
AT III	Adiponektin	Procalcitonin (PCT)	Sel-LE	Usia 1-12 bulan (bayi)
Protein C	JANTUNG	KIMIA LAIN	C3 Komplemen	Usia > 1-3 tahun (Balita)
Protein S	CK	Amylase Pancreatic	C4 Komplemen	Usia > 3-5 tahun (Pra sekolah)
Retraksi Bekuan	CK-MB (Massa)	Amylase Pancreatic Urine	Anti-dsDNA-NcX	Usia > 5-12 tahun (Usia sekolah)
Agregasi Trombosit	Troponin I	Lipase	Anti-Panetar Sel	Usia > 12-18 tahun (Remaja)
Viskositas Darah	Troponin I Kuantitatif	Faecal Elastase-1	PENY. MENULAR SEKSUAL	Check-Up YG (*)
ACA IgG	LDH	IMUNO SEROLOGI	VDRL/RPR	Check-Up (*)
ACA IgM	Homocysteine (*)	HEPATITIS	TPHA	Check-Up Plus (*)
Anti-B2-Glikoprotein 1	Triple Cardiac Marker (CK-MB, Troponin I, Myoglobin)	HBsAg	Anti-Chlamydia trachomatis IgG	Obesitas pada anak (*)
HEMATOLOGI LAIN	NT-proBNP	HBsAg Konfirmasi	Anti-Chlamydia trachomatis IgM	Wellness Testing
Panel Analisis Hb (Analisis Hb HPLC, CBC, Gambaran Darah Tepi, Badan Intaksi HbH)	GINJAL - HIPERTENSI	HBsAg Kuantitatif	URINALISA	Penyakit Kardiovaskular
Analisis Hb HPLC	Ureia N (*)	Anti-HBs	Urine Rutin	Obesitas-Sindrom Metabolik
DCIP	Kreatinin	Anti-HBs pasca vaksinasi	Urine Rutin Flow Cytometry	-Diabetes Melitus
Badan Intaksi HbH	Ureia N Urine	Anti-HBc	Protein Benice Jones	Ginjal-Hipertensi
G6PD	Kreatinin Urine	Anti-HBc IgM	Protein Total ()	Genati
G6PD Neonatus	Kreatinin Clearance (*)	HBsAg	ANALISA FAECES	Usia Umum
Haptoglobin	Cystatin-C	Anti-HBe	Faeces Rutin	Osteoporosis pada Usia
Resistensi Osmotik	Asam Urat (*)	Anti-HAV	Darah Samar (Hb spesifik)	Demensia pada Usia
Coombs' Test	Asam Urat Urine (*)	Anti-HAV IgM	ENDOKRINOLOGI	
Rumplee Leede	Albumin Urine Kualitatif	Anti-HCV	T3 (Total)	PANEL PEMERIKSAAN
Subtipe Limfosit	Albumin Urine Kuantitatif	Anti-HEV IgG	T4 (Total)	Uj. Saring Faal Hemostasis
CD4	(Urine 24 Jam)	Anti-HEV IgM	TRAb	Risiko Trombosis
CD8	Albumin Urine Kuantitatif (dalam Waktu Tertentu)	TORCH	Troglubulin	Prediabetes (*)
MOLEKULAR	Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu (Rasio Albumin Per Creatin Urine)	Anti-Toxoplasma IgA	Anti-Troglubulin	Pemantauan Prediabetes (*)
HBV-DNA (Real Time PCR)	B2-Microglobulin	Anti-Toxoplasma IgG	Anti-TPO	Pengelolaan DM (*)
HCV-RNA (Real Time PCR)	Renin (PRA) (#)	Aviditas Anti-Toxoplasma IgG		Lemak (*)
HCV-Genotype & HCV-RNA (Real Time PCR)	Aldosteron (*)	Anti-Rubella IgG		
HIV-1-RNA (Real Time PCR)	Aldosteron Urine (*)	Anti-Rubella IgM		
Dengue-RNA (Real Time PCR)	Angiotensin (ACE)	Anti-CMV IgG		
MTB-MOTT-DNA (Real Time PCR)	Catecholamin Fractionated	Anti-CMV IgM		
HCV-Genotype (*)	ACTH (#)	Aviditas Anti-CMV IgG		
HPV-DNA High Risk (HC) (#)	VMA Urine (#)	Anti-HSV1 IgG		
HPV-Genotype (#)		Anti-HSV1 IgM		
Chlamydia trachomatis (PCR (#)		Anti-HSV2 IgG		

LIHAT SEBALIK

TTD Pasien :

Saya menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan lab. atas permintaan sendiri.

Lampiran 4

Contoh Format Hasil Pemeriksaan Pihak Pertama

	LABORATORIUM KLINIK Prodia			Jl. Wastukencana 38 Bandung 40116 Telp : 022-4231362, 4239538 Fax : 022-4235873 Web Site http://www.prodia.co.id Akses Hasil Online http://hasil.prodia.co.id Penanggung Jawab : dr. W. Wibisono, Sp.PK
---	--------------------------------------	---	---	---

Pengirim :	Dokter :
Alamat :	
No. Lab/Tgl. :	Jenis Kelamin :
ID Pasien :	Tgl. Lahir/Umur :
Nama Pasien :	Telepon :
Ref ID :	
Status Hasil :	

Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
------------------	-------	---------------	--------	------------


Siska
Pemeriksa



Lampiran 5
Copy NPWP Pelanggan



2

LAMPIRAN B PEMROSESAN DATA

PT Prodia Widyahusada Tbk (PRODIA) dan **PT. Disa Prima Medika (RS. Prima Husada)** menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan Lampiran B terkait Pemrosesan Data dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Definisi

1. Pengendali Data Pribadi atau Pengendali Data adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
2. Prosesor Data Pribadi atau Prosesor Data adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
3. Pengendali Data Bersama dalam lingkup pemrosesan data adalah dua atau lebih Pengendali Data yang secara bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data secara transparan untuk mengidentifikasi peran, menentukan tanggung jawab, dan hubungan masing-masing dalam memenuhi kewajiban, khususnya mengenai pelaksanaan hak subjek data dan tugas masing-masing untuk memberikan informasi.
4. Subyek data adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.
5. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
6. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi subjek data dalam hal kerahasiaan, integritas, ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan atau diproses.
7. Pengolahan adalah berarti pengoperasian atau serangkaian pengoperasian yang dilakukan atas Data Pribadi atau serangkaian Data Pribadi, baik secara otomatis maupun tidak.
8. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
9. Proses, memproses, pemrosesan adalah di dalam konteks data pribadi, berarti kegiatan pemrosesan data sesuai Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
10. Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah semua peraturan perundang-undangan Pelindungan data pribadi atau privasi yang berlaku di Indonesia yang mungkin diubah dari waktu ke waktu.

B. Lingkup Pemrosesan Data

Lingkup Pemrosesan Data yang dilakukan oleh masing-masing Pihak dimana hal ini juga yang dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan. Hal ini untuk memastikan pemenuhan kewajiban hukum yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi dan privasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memfasilitasi pengolahan/pemrosesan data pribadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk kepentingan bisnis masing-masing.

C. Pemrosesan Data

1. PRODIA dalam pemrosesan data ini bertindak sebagai Pengendali Data dan **PT. Disa Prima Medika (RS. Prima Husada)** bertindak sebagai Pengendali Data selanjutnya disebut **Pengendali Data Pribadi dengan Pengendali Data Pribadi**.
2. Jenis data-data yang di proses yaitu: Data Pribadi Pasien, data Riwayat Medis Pasien, hasil Pemeriksaan Pasien, Rekam Medis Elektronik (Elektronik Medical Records/EMR), dan legalitas Para Pihak.
3. Tujuan Pemrosesan Data hanya boleh diproses sebagai berikut : Pembuatan laporan hasil pemeriksaan Pasien, Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*continuum of care*), mendukung pengambilan keputusan medis yang efektif dan tepat bagi pasien, penelitian medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, Surveilans kesehatan dan Administrasi pembiayaan kesehatan.
4. Cara Pemrosesan Data meliputi :
 - a. Pemerolehan dan pengumpulan data oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - b. Pengolahan dan penganalisaan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;

- c. Penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penghapusan data oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - d. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi.
5. Masing-masing Pengendali Data Pribadi setuju untuk tidak memproses data diluar dari tujuan-tujuan yang disebutkan di dalam Point C.(3) di atas, kecuali setelah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.
 6. Masing-masing Pengendali Data Pribadi tidak akan melakukan pembukaan, pemberian akses, dan pengiriman data kepada pihak manapun, kecuali setelah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.

D. Kewajiban Masing-masing Pengendali Data Pribadi

1. Masing-masing Pengendali data Pribadi menyetujui bahwa dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing Pengendali Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, akan menaati Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi sejauh itu berlaku untuk pengolahan Data Pribadi.
2. Masing-masing Pengendali Data Pribadi menyatakan hanya akan mengolah Data Pribadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan Tujuan pemrosesan data lampiran ini.
3. Masing-masing Pengendali Data Pribadi hanya akan mengungkapkan Data Pribadi atau mengizinkan akses ke Data Pribadi oleh para karyawan masing-masing Pengendali Data Pribadi atau agen atau subkontraktornya (sebagaimana yang berlaku) dalam setiap hal yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat berkenaan dengan Data Pribadi dan untuk siapa masing-masing Pengendali Data Pribadi telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan keandalannya (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan yang sesuai dalam Pelindungan dan keamanan data, integritas dan kerahasiaan Data Pribadi) dan yang penggunaan atas Data Pribadinya berkaitan dengan fungsi pekerjaan mereka.
4. Masing-masing Pengendali Data Pribadi akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai permintaan-permintaan yang diterima dari subyek data yang menggunakan hak-haknya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data dan, dengan mempertimbangkan sifat dari pengolahan membantu Pihak lainnya melalui tindakan-tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, sepanjang dimungkinkan, dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan hak-hak subyek data berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data, termasuk menanggapi permintaan-permintaan akses subyek atau permintaan-permintaan dari subyek data untuk akses ke perbaikan, penghapusan atau portabilitas Data Pribadi, atau pembatasan pengolahan atau keberatan terhadap pengolahan Data Pribadi; dan
5. Para Pihak akan menyampaikan pemberitahuan perihal pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi saat melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika Data Pribadi yang berada dalam penguasaan dan/atau dikendalikan dari salah satu Pihak Pengendali Data Pribadi hilang, rusak atau tidak dapat digunakan karena alasan apapun, maka Pihak tersebut akan segera memberitahukan Pihak Pengendali Data Pribadi lainnya dan memulihkan Data Pribadi tersebut termasuk dengan menggunakan cadangannya dan/atau prosedur pemulihan bencana, tanpa pengenaan biaya apa pun kepada Pihak lainnya.
7. Masing-masing Pengendali Data Pribadi akan mematuhi persyaratan keamanan informasi sejauh yang berlaku untuk pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
8. Pihak yang mengalami kebocoran data harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya setelah mengetahui adanya kehilangan, kebocoran atau pengolahan atau pengungkapan yang terjadi, diduga terjadi, atau terancam terjadi atas Data Pribadi Pihak lainnya melalui kontak *person* yang ada di perjanjian ini. Peristiwa kebocoran data akan tetap di proses dan Pihak yang membuat kerugian atas kebocoran data akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas hal tersebut.
9. Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib mematuhi seluruh kebijakan, prosedur, dan standar pengamanan dan keamanan yang berlaku dalam perusahaan masing-masing.
10. Salah satu Pihak atas pilihannya sendiri dapat memerintahkan Pihak lainnya untuk menanggulangi atau menghentikan keterlibatan setiap personil Pihak lainnya dalam pemberian jasa pengolahan data apabila Pihak lainnya menganggap, atas kebijakannya sendiri, bahwa personil terkait memiliki risiko keamanan.
11. Untuk memastikan kepatuhan Masing-masing Pengendali Data Pribadi terhadap Peraturan Pelindungan Data Pribadi, maka Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib:
 - a. memenuhi permintaan Pihak lainnya untuk mengubah, memperbaiki, mengirimkan, menutup akses, menghancurkan atau menghapus Data yang diproses sehubungan dengan permohonan Pemilik Data Pribadi untuk melaksanakan hak-haknya sesuai Peraturan Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila menerima komunikasi atau permintaan baik dari Pemilik Data Pribadi, ataupun Lembaga Pemerintah terkait dengan pemrosesan Data dalam waktu

paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima komunikasi atau permintaan tersebut;

- c. melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diminta oleh Pihak lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Pelindungan Data Pribadi atau kepatuhan terhadap keputusan atau perintah dari Lembaga Pemerintah;
- d. memastikan bahwa akses terhadap Data hanya diberikan kepada karyawan Masing-masing Pengendali Data Pribadi yang benar-benar berkepentingan untuk melaksanakan, mengelola, mengawasi pelaksanaan pemrosesan data dengan menjamin bahwa karyawan Masing-masing Pengendali Data Pribadi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Masing-masing Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data telah terikat dan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data.

E. Audit Kegiatan Pemrosesan Data

Masing-masing Pengendali Data Pribadi berhak untuk melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap kegiatan pemrosesan Data yang dilakukan oleh Pihak lainnya termasuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas yang digunakan oleh Pihak lainnya untuk melakukan Pemrosesan Data dengan tetap memperhatikan persetujuan pihak lainnya serta prosedur keamanan dan kerahasiaan informasi yang berlaku di masing-masing Pengendali Data Pribadi dan terbatas pada pelaksanaan tujuan-tujuan sesuai Point C.(3) Lampiran ini.

F. Pemrosesan Data oleh Pihak Ketiga

1. Dalam hal salah satu Pihak menunjuk pihak ketiga untuk melakukan sebagian atau seluruh pemrosesan Data ("Pihak Penunjuk Prosesor Data"), maka Pihak Penunjuk Prosesor Data tersebut wajib memastikan bahwa penunjukan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengendali Data Pribadi lainnya.
2. Pemrosesan Data oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Penunjuk Prosesor Data harus berdasarkan suatu perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin bahwa Data yang diproses oleh pihak ketiga tersebut mendapatkan perlindungan yang sama berdasarkan Perjanjian ini.
3. Pihak Penunjuk Prosesor Data, dalam kesempatan pertama, wajib untuk memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam hal pihak ketiga gagal untuk memenuhi kewajiban pemrosesan data yang diberikan oleh Pihak Penunjuk Prosesor Data berdasarkan Perjanjian ini. Pemberitahuan yang dimaksud wajib untuk menyertakan informasi deskripsi kewajiban yang gagal dilaksanakan oleh pihak ketiga, estimasi dampak dan kerugian yang akan ditanggung oleh Pihak lainnya dan langkah-langkah perbaikan, antisipasi, dan mitigasi yang butuh untuk dilakukan oleh Pihak lainnya untuk mencegah bertambahnya kerugian.

G. Retensi Data

Data Pribadi dapat dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

H. Keamanan Data

1. Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib menjaga dan bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan Data yang diterima dari Pihak lainnya dan memastikan bahwa seluruh perangkat teknis, keamanan, tata kelola yang dimiliki, serta kegiatan Pemrosesan Data telah memenuhi standar sesuai praktik industri (*industry practice*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pelindungan Data Pribadi, serta mampu mengantisipasi risiko dan ancaman yang dapat muncul (termasuk ancaman kerusakan, disintegrasi, kehilangan, perubahan, pengaksesan dan pengungkapan Data tanpa hak), dan dapat melakukan kegiatan Pemrosesan Data sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini dengan aman, andal, dan layak.
2. Dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan teknologi, biaya operasional dan kondisi yang ada, ruang lingkup, konteks, tujuan pemrosesan Data, risiko yang dapat muncul terhadap Pemrosesan Data, Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib untuk menerapkan sistem teknis maupun pembuatan kebijakan internal untuk memastikan tingkat pelindungan yang layak terhadap keamanan Data, dengan setidaknya menerapkan langkah-langkah berikut:
 - a. melakukan enkripsi terhadap Data;
 - b. menjamin kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, dan ketahanan Data dari berbagai risiko dalam kegiatan Pemrosesan Data;

- c. mengembalikan akses dan ketersediaan terhadap Data dalam waktu seketika jika terjadi gangguan operasional terhadap pemrosesan Data;
- d. melakukan proses pengujian, penilaian, dan evaluasi terhadap efektifitas sistem teknis maupun kebijakan internal untuk memastikan keamanan Pemrosesan Data; dan
- e. upaya lain untuk memenuhi kewajiban Masing-masing Pengendali Data Pribadi.

I. Kewajiban Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data

1. Dengan tetap memperhatikan kewajiban masing-masing Pengendali Data Pribadi berdasarkan Peraturan Pelindungan Data Pribadi, Masing-masing Pengendali Data Pribadi harus memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dan/atau Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mengetahui telah terjadi kegagalan Pelindungan Data termasuk kerusakan, disintegrasi, kehilangan, perubahan, pengaksesan, dan pengungkapan Data tanpa hak.
2. Pemberitahuan yang dimaksud dalam Point I.1 ini harus memuat informasi terkait:
 - a. Data Pribadi yang terungkap;
 - b. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;
 - c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.

J. Penyelesaian Sengketa & Ganti Rugi

1. Apabila terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka masing-masing Pengendali Data Pribadi akan memberitahukan Pihak lainnya dan sepakat untuk mengawali menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Pihak yang melanggar wajib mengganti rugi dan membebaskan Pihak lainnya atas setiap gugatan ataupun tuntutan hukum dari pihak manapun, sanksi, denda, kerusakan, kerugian, pengeluaran, tanggung jawab, termasuk biaya jasa hukum yang diderita oleh Pihak lainnya yang dapat timbul sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Pihak tersebut dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan Lampiran ini.
3. Salah satu Pihak wajib dengan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis apabila Pihak tersebut sadar atau mengetahui tentang adanya peringatan, somasi, gugatan, atau tuntutan dari pihak ketiga manapun terkait dengan Jasa, dan dengan segera mengambil tindakan untuk membela diri dari peringatan, somasi, gugatan, dan tuntutan hukum tersebut.

K. Transfer data Pribadi dalam/luar negeri

1. Masing-masing Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia (apabila ada), berdasarkan perjanjian tertulis yang memastikan bahwa Pihak yang menerima transfer Data Pribadi lainnya memberikan Pelindungan Data Pribadi yang setara dengan yang diberikan oleh Para Pihak.
2. Tujuan transfer data pribadi diantaranya untuk melaksanakan kewajiban hukum, kewajiban dalam perjanjian kerjasama, bagian yang tidak terpisah dari Pemrosesan Data Pribadi seperti penyimpanan data dan pengamanan data yang dilakukan oleh pihak lain terkait hal ini harus diinformasikan kepada Subjek Data dan mendapatkan persetujuan yang terdokumentasi.
3. Pengendali Data Pribadi yang akan melakukan transfer data pribadi harus memastikan :
 - a. Terhadap transfer Data Pribadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Pengendali Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi;
 - b. Terhadap transfer Data Pribadi diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

- i. Negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
- ii. Dalam hal ketentuan ayat (i) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- iii. Dalam hal ketentuan ayat (ii) dan (iii) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapat persetujuan Subjek Data Pribadi

L. Lain-lain

Masing-masing Pengendali Data Pribadi wajib mematuhi segala peraturan mengenai Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam pemrosesan data termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.